

Entre

SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT

- et -

Docteur Laure BONIFACE

CONVENTION D'EXERCICE LIBERAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. La société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT », société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 2 000,00 €, domiciliée 99, rue du Bourg – 59130 LAMBERSART, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 879 900 819, représentée par Madame Julie LECAT, dûment habilitée en sa qualité de gérante.

Ci-après désignée la « Société »,

De première part,

2. Madame Laure Ana Georgette BONIFACE, de nationalité française, née le 21/06/1997 à CAMBRAI (59400), domiciliée 50, rue de l'Abbé Aerts, appartement 20 – 59000 LILLE, célibataire, déclarant ne pas être engagée dans les liens d'un pacte civil de solidarité en vertu des articles 515-1 et suivants du code civil, résidente en France au sens de la réglementation fiscale, inscrite au tableau du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes sous le numéro 5218 depuis le 05/10/2023 (numéro national 87353, RPPS 10108058776)

Ci-après dénommé « Docteur Laure BONIFACE »

De deuxième part,

Les soussignés de première et deuxième part étant ci-après dénommés individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

EN PRESENCE DE :

3. Madame Julie LECAT, de nationalité française, gérante de la Société, demeurant 40, rue Augustin Fresnel – 59130 LAMBERSART associée unique et gérante de la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG », société de participations financières de profession libérale de chirurgiens-dentistes immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 919 239 145.

Ci-après désignée « Madame Julie LECAT »,

Madame Julie LECAT est ci-après dénommée individuellement un « Associé Fondateur »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

- A. La société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT » est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 2 000 euros dont le siège social est sis à LAMBERSART (59130), 99 rue du Bourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 879 900 819 (ci-après la « Société »).

La Société a pour objet :

- l'exercice libéral en commun, à titre exclusif, en vue de l'exploitation d'un cabinet dentaire, étant précisé que la Société ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer ;
 - toutes opérations financières, civiles, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, de nature à favoriser son extension ou son développement.
- B. Dans le cadre d'un projet de structuration du capital et de l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au sein de la Société, le Docteur Laure BONIFACE s'est vu consentir un prêt de consommation d'une part sociale de la Société (ci-après dénommée la « Part ») régi par les dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil.
- C. Par acte sous seing privé en date du [__/__/2026], la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG » et le Docteur Laure BONIFACE ont régularisé le prêt de consommation d'une (1) part sociale de la Société numérotée 2 000, à effet au 15 octobre 2026. L'assemblée générale mixte de la Société du [__/__/2026] a agréé le Docteur Laure BONIFACE en qualité d'associé et constaté la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.
- D. Le capital de la Société est, à effet du 15 octobre 2026, détenu comme suit :

Associé	Nombre de parts
SPFPL DENTAIRE DU BOURG	1 997 numérotées 1 à 1 997
Madame Julie LECAT	1 numérotée 1 998
Madame Lauriane DALET	1 numérotée 1 999
Docteur Laure BONIFACE	1 numérotée 2 000
TOTAL	2 000 parts

- E. Les Parties ont dès lors souhaité arrêter la présente convention (ci-après la « Convention ») afin de définir et organiser les conditions et modalités de l'exercice professionnel du Docteur Laure BONIFACE au sein de la Société en sa qualité d'Associé Professionnel en exercice.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. DEFINITIONS

Les définitions et règles d'interprétation applicables à la Convention sont définies ci-après.

Le préambule fait partie intégrante de la Convention et a la même portée contractuelle.

Les titres attribués à certains articles et la table des matières le sont à titre informatif pour faciliter la lecture des présentes et ne sont pas destinés à définir, limiter ou décrire la portée des articles qu'ils précèdent.

Dans la Convention, les termes suivants auront la signification précisée ci-après ou dans la Convention lorsque leur première lettre apparaît en majuscule.

Dans un souci de simplicité, lorsqu'un terme défini n'apparaît que dans un des articles de la Convention, sa définition n'est pas toujours reproduite dans le présent article.

Les termes employés au pluriel s'appliqueront tant à l'ensemble ainsi défini qu'à un ou plusieurs de ses éléments pris individuellement.

Les définitions données par un substantif s'appliqueront *mutatis mutandis* aux verbes, adjectifs et adverbes ayant la même racine et vice versa.

Dans la Convention y compris son préambule, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le sens qui leur est attribué ci-après.

Part	Désigne 1 part sociale numérotée 2 000, détenue par le Docteur Laure BONIFACE dans le capital de la Société et dont le prêt de consommation a été régularisé par acte sous seing privé en date du [__/__/2026], à effet au 15 octobre 2026
Associé Fondateur	Désigne Madame Julie LECAT telle que désignée supra
Associé Professionnel	Désigne un praticien exerçant au sein de la Société, également associé de la Société.
Cabinet de Chirurgie Dentaire	Désigne le cabinet de chirurgie dentaire de la Société dont le lieu d'exercice est : 99, rue du Bourg – LAMBERSART (59130)
Convention	Désigne la présente convention d'exercice libéral.
Partie(s)	Désigne ensemble le Docteur Laure BONIFACE et la Société ou individuellement l'un d'entre eux.
Société	Désigne la société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT », société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 2 000 euros dont le siège social est sis à LAMBERSART (59130) 99 rue du Bourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 879 900 819

2. OBJET

La Convention a pour objet, en complément des stipulations des Statuts, de préciser et définir les modalités d'une relation confraternelle et loyale entre la Société et le Docteur Laure BONIFACE, exclusive de tout lien de subordination et en totale indépendance du Docteur Laure BONIFACE, en ce qui concerne plus particulièrement l'exercice par le Docteur Laure BONIFACE de son activité de chirurgien-dentiste au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire.

3. FONCTIONS

3.1. Le Docteur Laure BONIFACE exercera la chirurgie dentaire au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire exploité par la Société en toute indépendance, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et assurera notamment les fonctions suivantes :

- Informer les patients de son identité ;
- Assurer le fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire ;
- Assurer l'encadrement hiérarchique et technique du personnel placé sous sa subordination ;
- Surveiller, contrôler, diriger le personnel pendant les heures d'ouverture ;
- Organiser, répartir les tâches, organiser les horaires, planifier les départs en congés, encadrer et former ;
- Participer et faire respecter les procédures, mode opératoires à l'ensemble du personnel ;
- Assurer et faire assurer, sous sa responsabilité l'exécution des prescriptions médicales, en interpréter ou en faire interpréter par un confrère les résultats, mais également proposer (notamment en fonction de référentiels publiés) des actes mieux adaptés aux questions posées ;
- Utiliser sa carte CPS au nom de la Société dans le cadre de la prise en charge des actes qu'elle a pratiqués au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire ;
- Signer les comptes rendus, les feuilles de maladie de sécurité sociales, des mutuelles ainsi que tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes qu'elle a pratiqués au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire ;
- Prendre les initiatives et décisions au titre de ses actes professionnels ;
- Prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire en dehors de ses heures de présence. Le Docteur Laure BONIFACE doit organiser son travail et celui des collaborateurs dans le respect impératif de la continuité et du bon fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire et des dispositions en vigueur ;
- Permettre aux autres praticiens du Cabinet de Chirurgie Dentaire l'accès aux dossiers médicaux des patients qu'elle est amenée à suivre ;
- Prendre une part active au fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire et aux astreintes ;
- Respecter le secret professionnel auquel elle est astreinte dans l'exercice de ses fonctions ;
- Veiller à empêcher toute indiscretion dans les documents qu'elle pourrait détenir ou que la Société pourrait détenir sur les patients et dont il pourrait être fait usage pour établir des publications scientifiques.

Les Parties précisent que les attributions et fonctions du Docteur Laure BONIFACE mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives.

En effet, il est expressément reconnu entre les Parties que les attributions et fonctions inhérentes à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sont par nature évolutives.

3.2. En outre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tel que décrit à l'article 3.1 ci-dessus, le Docteur Laure BONIFACE s'engage notamment à :

- S'impliquer dans la communication externe du Cabinet de Chirurgie Dentaire, en transmettant notamment les formations proposées sur les réseaux sociaux auxquels elle est affiliée ;
- Faire des comptes rendus de bilan et un compte rendu opératoire par mail ou par écrit aux praticiens correspondants.

3.3. Obligations de la Société

La Société fera en sorte que le Docteur Laure BONIFACE puisse exercer son activité de chirurgien-dentiste en toute indépendance.

La Société s'engage à respecter les dispositions législatives et les règles déontologiques inhérentes à la profession de chirurgien-dentiste.

La Société mettra à la disposition du Docteur Laure BONIFACE l'ensemble des moyens disponibles au Cabinet de Chirurgie Dentaire de telle façon qu'elle puisse exercer son activité dans les meilleures conditions matérielles possibles.

La Société permettra et facilitera au Docteur Laure BONIFACE l'accès aux dossiers des patients qu'elle sera amenée à suivre dans le cadre de l'exécution des présentes.

La Société apportera au Docteur Laure BONIFACE information, aide, conseil, formation tant dans le domaine de la pratique de chirurgie-dentaire que pour la gestion administrative de son activité professionnelle.

La Société s'engage à respecter l'indépendance totale du Docteur Laure BONIFACE dans le cadre de son exercice professionnel tant pour ses décisions d'ordre médical que pour ses décisions techniques et organisationnelles touchant à l'exercice pur de son activité.

3.4. Indépendance et responsabilité professionnelle

Le Docteur Laure BONIFACE exercera son activité de chirurgien-dentiste sous sa seule responsabilité, avec la complète indépendance professionnelle qu'impliquent son exercice libéral et l'absence de tout lien de subordination avec la Société. En conséquence, la Convention est exclusive de toute application des dispositions du Code du travail.

En raison de son activité de chirurgien-dentiste au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire, le Docteur Laure BONIFACE devra s'assurer que chaque box est débarrassé, désinfecté et rangé en fin de vacation.

En cas de dégradation importante des box du Cabinet de Chirurgie Dentaire imputable à une négligence du praticien, les réparations seront à la charge exclusive de ce dernier.

En matière de responsabilité professionnelle, il est précisé que le Docteur Laure BONIFACE sera engagé personnellement par les actes qu'elle pratiquera à l'intérieur du Cabinet de Chirurgie Dentaire s'engageant à s'assurer personnellement et à ses frais auprès d'une compagnie notoirement solvable.

À cet effet, le Docteur Laure BONIFACE devra apporter la preuve de la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) dès avant le début de sa collaboration au sein de la Société.

3.5. Qualité d'associé – Participation effective à la vie sociale

Le Docteur Laure BONIFACE a la qualité d'associé de la Société. À ce titre, et indépendamment de l'exercice de ses fonctions techniques, elle :

- participe aux décisions collectives des associés et y exerce librement son droit de vote, sans instruction ni directive d'aucun autre associé ;
- bénéficie du droit de communication et d'information prévu à l'article 26 des statuts ;
- est convoquée à l'ensemble des assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts ;
- participe à la réunion périodique des associés consacrée à la marche des affaires sociales, à l'organisation du Cabinet de Chirurgie Dentaire et aux orientations de la Société, dont il est dressé un relevé de décisions ;
- est consultée préalablement sur les investissements significatifs et sur l'organisation des soins au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire.

Les Parties déclarent expressément que la Convention et le prêt de consommation de parts sociales conclu concomitamment expriment la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d'égalité de droits à l'œuvre sociale, et sont exclusifs de tout lien de subordination comme de toute application des dispositions du code du travail.

4. TEMPS DE TRAVAIL – CONGES – REMPLACEMENTS - FORMATION

4.1. À titre liminaire, il est rappelé que les Associés Professionnels de la Société exercent leur activité professionnelle au sein du site ci-après énuméré, dans le respect des dispositions des articles R. 4113-24 et R. 4127-272 du code de la santé publique :

- 99, rue du Bourg – LAMBERSART (59130) ;

Il est par ailleurs rappelé que les heures d'ouverture du Cabinet de Chirurgie Dentaires sont :

- [HORAIRES D'OUVERTURE DU CABINET À COMPLÉTER]

4.2. Le Docteur Laure BONIFACE organise librement son activité professionnelle au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire, dans le respect des heures d'ouverture de celui-ci, des exigences de continuité des soins et des règles déontologiques de la profession.

Temps de présence convenu entre les Associés Professionnels : [ORGANISATION ET TEMPS DE PRÉSENCE À COMPLÉTER].

Aux seules fins d'assurer la continuité des soins et la bonne organisation des rendez-vous des patients, les Associés Professionnels arrêtent d'un commun accord, en toute confraternité et sur un pied d'égalité, un calendrier prévisionnel de présence. Ce calendrier ne peut en aucun cas être imposé unilatéralement au Docteur Laure BONIFACE, ni modifié sans son accord.

Les Parties s'engagent à se réunir une fois par mois aux fins de faire un point d'activité sur la période écoulée et d'arrêter les actions à mener pour la période à venir.

4.3. Astreinte

Le Docteur Laure BONIFACE est responsable (i) des gardes qui lui seront attribuées par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et (ii) des gardes liées au suivi des patients ayant été opérés notamment sous anesthésie générale.

4.4. Le Docteur Laure BONIFACE disposera chaque année de **cinq (5) semaines de congés minimum.**

Les dates seront arrêtées d'un commun accord avec l'Associé Fondateur au moins six (6) mois à l'avance afin de ne pas perturber le fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire exploité par la Société.

Les congés annuels devront être répartis en bonne intelligence afin de ne pas perturber le fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire, et notamment l'organisation et la gestion des rendez-vous médicaux avec les patients, ainsi que la permanence des soins.

Il est entendu que ne seront pas considérées comme des périodes de congés, sauf cas particuliers justifiés, les absences courtes dues notamment :

- À des formations professionnelles ;
- À des obligations professionnelles ;
- À des circonstances particulières familiales ;
- Ou à toute autre absence motivée par un événement fortuit.

4.5. Les remplacements pendant les congés ou pendant l'éventuelle maladie du Docteur Laure BONIFACE seront réalisés dans les conditions conformes aux prescriptions du Code de la déontologie des chirurgiens-dentistes. A cet effet, les remplacements seront assurés par les autres Associés Professionnels en exercice au sein de la Société ou en accord avec ceux-ci.

Toutefois en cas d'absence, les Associés Professionnels auront la possibilité d'engager pour la durée de l'absence ou de l'empêchement du Docteur Laure BONIFACE un praticien remplaçant extérieur à la Société et dont la rétrocession d'honoraires sera supportée par la Société.

4.6. La formation professionnelle post-universitaire est un droit et une obligation auquel le Docteur Laure BONIFACE doit se conformer.

Au titre de l'obligation de formation continue de chirurgien-dentiste, celui-ci devra s'impliquer dans les formations post-universitaires nationales et internationales et en particulier celles dispensées au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire.

Le Docteur Laure BONIFACE s'engage à faire ses meilleurs efforts à l'effet d'être présent aux formations dispensées par le Cabinet de Chirurgie Dentaire sauf cas de force majeure.

5. REMUNERATION

5.1. À compter du 15 octobre 2026, le Docteur Laure BONIFACE percevra, en sa qualité d'associé professionnel interne au sens de l'article 21 des statuts, une rémunération mensuelle fixée par l'assemblée générale ordinaire de la Société selon les modalités précisées ci-après, dont le taux ne pourra jamais être inférieur à 40 %.

(Chiffre d'affaires mensuel hors taxes encaissé par la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE
LECAT correspondant aux actes accomplis par le Docteur Laure BONIFACE) x 40 %

Pour l'application de ce qui précède, les Parties conviennent expressément de ce qui suit :

- (i) l'assiette est constituée des seuls honoraires effectivement encaissés par la Société au cours du mois considéré, à l'exclusion des honoraires seulement facturés ;
- (ii) l'assiette s'entend hors taxes, étant rappelé que les soins dentaires et les fournitures de prothèses dentaires sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;

(iii) les actes accomplis par le Docteur Laure BONIFACE sont identifiés par l'utilisation de sa carte de professionnel de santé (CPS) au nom de la Société et par les modalités d'enregistrement interne du Cabinet de Chirurgie Dentaire ;

(iv) aucun frais n'est déduit de cette assiette. En particulier, les frais de laboratoire de prothèse sont intégralement pris en charge par la Société, conformément aux exigences du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même que les frais de fonctionnement du Cabinet de Chirurgie Dentaire et les frais de matériel ;

(v) les honoraires encaissés postérieurement à la cessation des fonctions du Docteur Laure BONIFACE, mais correspondant à des actes accomplis par lui pendant la durée de la Convention, lui demeurent acquis et lui sont reversés selon la même clé de répartition ;

réciproquement, les honoraires encaissés pendant la durée de la Convention mais correspondant à des actes accomplis par un autre praticien ne sont pas compris dans l'assiette ;

(vi) la rémunération est arrêtée et versée mensuellement, par virement bancaire, dans les conditions de l'article 8 de la Convention.

Les Parties rappellent que cette rémunération, perçue au titre de l'activité libérale exercée au sein de la Société, relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le Docteur Laure BONIFACE fait son affaire personnelle de l'ensemble des obligations déclaratives, comptables et sociales qui en découlent.

5.2. Il est par ailleurs précisé que les différentes cotisations ordinaires et cotisations sociales obligatoires d'assurance maladie, d'allocations familiales (URSSAF) et de retraite (CARCDSF) du Docteur Laure BONIFACE ne seront pas prises en charge par la Société.

Le Docteur Laure BONIFACE pourra individuellement souscrire une ou plusieurs assurances complémentaires de son choix dont elle assumera intégralement et personnellement la charge financière.

6. MALADIE

Dans le cas où le Docteur Laure BONIFACE viendrait à ne pouvoir exercer son activité professionnelle correctement et en toute sérénité au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire du fait d'une incapacité liée à la maladie ou l'invalidité, son remplacement sera assuré par les autres Associés Professionnels en exercice au sein de la Société ou en accord avec ceux-ci précisé à l'article 4.5 de la Convention.

Si le Docteur Laure BONIFACE est obligée d'interrompre son activité professionnelle pour une cause d'invalidité ou de maladie, elle bénéficiera des prestations que lui font bénéficier ses assurances.

7. RAPPORT AVEC LA PATIENTELE

Sauf cas d'urgence ou d'accord préalable de son confrère, le Docteur Laure BONIFACE ne pourra pas effectuer de soin à un patient d'un des confrères du Cabinet.

En cas de passage d'un praticien à l'autre, le plan de traitement devra être celui initialement prévu sauf modification de l'état du patient ou après discussion avec le premier praticien.

8. GESTION COMPTABLE

La comptabilité du Cabinet de Chirurgie Dentaire est assurée par la Société.

A cet effet, la Société :

- Procédera aux calculs des rémunérations dues aux Associés Professionnels ;

- Procédera aux versements par virements bancaires correspondants entre les mains des Associés Professionnels.

9. GESTION DES CONFLITS

Le Docteur Laure BONIFACE s'engage à respecter l'équipe soignante exerçant au sein du Cabinet dans sa globalité.

En cas de conflit avec un autre praticien du Cabinet de Chirurgie Dentaire, le Docteur Laure BONIFACE s'engage à en discuter avec l'Associé Fondateur avant que le problème ne devienne majeur et ait un impact la gestion du Cabinet de Chirurgie Dentaire.

En cas de conflit avec un membre de l'équipe paramédicale, le Docteur Laure BONIFACE devra discuter avec l'Associé Fondateur sur les problèmes soulignés et les solutions à trouver.

10. CESSATION DES FONCTIONS DU DOCTEUR LAURE BONIFACE AU SEIN DE LA SOCIETE

10.1. Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, dans l'hypothèse où le Docteur Laure BONIFACE déciderait de cesser son activité de chirurgien-dentiste au sein de la Société, elle devra préalablement en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et respecter un délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification à la Société, sauf à ce qu'un accord intervenant entre les Parties prévoie un préavis plus court ou plus long. Le Docteur Laure BONIFACE devra aviser le conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes de sa décision.

Pendant cette période de préavis, le Docteur Laure BONIFACE continuera d'exercer en qualité d'Associé Professionnel de la Société et percevra l'intégralité de la rémunération afférente à ses fonctions.

Aux termes des deux (2) mois de préavis ou de la période convenue entre les Parties, le Docteur Laure BONIFACE cessera son activité professionnelle au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire exploité par la Société et restituera concomitamment au Prêteur la part sociale numérotée 2 000 dont la propriété lui a été transférée par l'effet du prêt de consommation, dans les conditions prévues par ce dernier.

10.2. La Société pourra résilier la Convention à tout moment sur juste motif, et sans indemnité de rupture, uniquement dans les cas suivants :

- (i) en cas de faute grave ou lourde telles que ces fautes sont définies par la Cour de cassation, ou de tout manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques applicables à la profession de chirurgien-dentiste, commis par le Docteur Laure BONIFACE dans l'exécution de ses obligations, sans préavis à compter de la notification du ou des motif(s) de la rupture, comprenant la faute ou le manquement reproché ;
- (ii) en cas de sanction disciplinaire définitive du Docteur Laure BONIFACE lui interdisant d'exercer pendant une période égale ou supérieure à un (1) mois, ou de tout manquement à la Convention, sous réserve d'un préavis de trente (30) jours à compter de la notification.

Le Docteur Laure BONIFACE pourra résilier la Convention à tout moment sur juste motif, et sans indemnité de rupture, en cas de manquement de la Société à la Convention, avec effet immédiat à la suite de l'envoi d'une lettre de mise en demeure de pallier la ou les manquements reprochés dans un délai de trente (30) jours calendaires demeurée infructueuse.

La rupture de la Convention ne peut intervenir que dans les conditions fixées au présent article et à l'article 12 ci-après, et dans le respect des principes de confraternité et de déontologie.

10.3 Les Parties rappellent qu'en cas de rupture de la Convention, le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit conformément à l'article R.4127-262 du Code de la santé publique.

10.4 En cas de rupture de la Convention, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Docteur Laure BONIFACE demeure tenu de l'engagement de non-concurrence stipulé à l'article 16 des statuts de la Société, aux termes duquel l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, perd cette qualité s'interdit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, membre d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral, ou comme salarié y compris d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, ou d'être porteur de parts ou actions d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, et ce pendant une durée de deux (2) années et dans un rayon de trois (3) kilomètres à vol d'oiseau du siège social.

Le Docteur Laure BONIFACE reconnaît avoir pris connaissance de cette stipulation statutaire, en accepter expressément l'application et considérer qu'elle est, dans sa durée comme dans son étendue géographique, proportionnée aux intérêts légitimes de la Société qu'elle a pour objet de protéger et qu'elle ne le prive pas de la possibilité d'exercer sa profession.

Cet engagement s'applique sans préjudice de l'interdiction du détournement ou de la tentative de détournement de clientèle rappelée à l'article 10.3 ci-dessus.

11. DEONTOLOGIE ET INDEPENDANCE – SECRET MEDICAL

11.1. Dans le cadre de son exercice professionnel, le Docteur Laure BONIFACE demeurera entièrement soumis à l'ensemble des dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes codifié aux articles R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique, notamment celles relatives à la continuité des soins.

Le Docteur Laure BONIFACE veillera à ce que le libre choix du patient soit respecté et elle conservera la faculté de refuser des soins, pour des raisons professionnelles ou personnelles, hors le cas d'urgence et celui où elle manquerait à ses devoirs d'humanité, conformément à l'article R. 4127-232 du Code de la santé publique.

11.2. La Société mettra à la disposition du Docteur Laure BONIFACE les moyens nécessaires pour garantir le respect du secret médical, et notamment :

- Isolation acoustique des locaux de consultation ;
- Conservation des dossiers médicaux ;
- Ouverture du courrier par les chirurgiens-dentistes ou par le seul personnel qu'ils auront agréé et qui sera informé des obligations en matière de secret professionnel.

12. DUREE

La Convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 15 octobre 2026.

12.1. Résiliation à l'initiative du Docteur Laure BONIFACE

Le Docteur Laure BONIFACE peut mettre fin à la Convention à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, moyennant un préavis de deux (2) mois, conformément à l'article 15 des statuts de la Société et selon les modalités de l'article 10.1 ci-dessus.

12.2. Résiliation à l'initiative de la Société

La Société peut mettre fin à la Convention à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, moyennant un préavis de :

- trois (3) mois, lorsque la notification de la résiliation intervient au cours des douze (12) premiers mois suivant le 15 octobre 2026 ;
- six (6) mois, lorsque la notification de la résiliation intervient postérieurement à l'expiration de cette période de douze (12) mois.

Les Parties conviennent expressément que ces délais, supérieurs à celui applicable au Docteur Laure BONIFACE, ont pour objet de garantir à cette dernière le temps nécessaire à la réorganisation de son exercice professionnel et, ce faisant, de préserver son entière indépendance professionnelle au sens de l'article R. 4127-209 du code de la santé publique.

12.3. Résiliation pour juste motif

Les stipulations qui précèdent sont sans préjudice de la faculté de résiliation pour juste motif prévue à l'article 10.2 de la Convention, laquelle demeure applicable dans les cas et selon les préavis qui y sont énoncés.

12.4. Interdiction de toute résiliation fondée sur l'exercice de l'indépendance professionnelle

La résiliation de la Convention par la Société ne peut en aucun cas être fondée, directement ou indirectement, sur l'exercice par le Docteur Laure BONIFACE de son indépendance professionnelle, et notamment sur ses choix diagnostiques ou thérapeutiques, sur ses décisions de prescription, sur son refus de pratiquer des actes qu'elle n'estime pas cliniquement indiqués, sur le temps qu'elle consacre à ses patients ou sur le volume ou la nature des actes qu'elle réalise.

Toute résiliation intervenue en méconnaissance du présent article serait constitutive d'un abus et engagerait la responsabilité de la Société, sans préjudice de l'application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique.

12.5. Modalités et effets de la résiliation

Toute résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge ou émargement. Le préavis court à compter de la première présentation de la notification.

Pendant toute la durée du préavis, le Docteur Laure BONIFACE continue d'exercer son activité au sein du Cabinet de Chirurgie Dentaire et perçoit l'intégralité de la rémunération afférente à ses fonctions dans les conditions de l'article 5.

La cessation de la Convention emporte de plein droit, à la même date, cessation du prêt de consommation de parts sociales et obligation de restitution de la Part dans les conditions prévues par celui-ci, ainsi que perte de la qualité d'associé conformément à l'article 15 des statuts de la Société.

13. CONFIDENTIALITE

La Convention a une nature confidentielle. Chacune des Parties convient, en conséquence, que ni la Convention, ni sa teneur ou son contenu, ne pourront être divulgués ou communiqués à un tiers, sans l'accord de l'autre Partie, sauf :

- Dans le cadre de toute procédure judiciaire ou arbitrale (y compris dans l'exécution d'une décision ou d'un arrêt rendu dans le cadre d'une telle procédure) ;
- À la suite d'une demande écrite et motivée de toute autorité administrative.

Si l'une ou l'autre Partie doit divulguer la Convention ou son contenu à la requête d'une administration, elle préviendra, auparavant, l'autre Partie par voie écrite.

Toutefois conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Convention sera communiquée à l'ordre des chirurgiens-dentistes dont relève chacune des Parties.

14. NOTIFICATIONS

Toute notification au titre des présentes sera considérée avoir été régulièrement effectuée si elle est faite par lettre recommandée (avec accusé de réception), ou par remise en main propre contre reconnaissance manuscrite de la réception de la notification, à l'adresse figurant en tête des présentes ou à toute autre adresse qui pourra avoir été communiquée par l'une des Parties aux autres.

Les notifications prendront effet à la date de leur première présentation.

15. INTEGRALITE DE L'ACCORD – NULLITE PARTIELLE

L'ensemble des dispositions de la Convention constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties et remplace et annule toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables, contrats entre les Parties relatifs aux dispositions auxquelles cette Convention s'applique ou qu'elle prévoit, sous réserve des dispositions des statuts de la Société.

Si l'une quelconque des dispositions des présentes venait à être déclarée nulle, invalide ou inopposable par une juridiction compétente ou en application de toute loi ou réglementation applicable, cette nullité, invalidité ou inopposabilité n'affectera en rien la validité et l'opposabilité des autres stipulations de la Convention, qui conserveront leur pleine force et effet.

Les Parties s'engagent à négocier de bonne foi pour substituer à la disposition nulle ou invalide une stipulation licite et valide qui conserve autant que possible l'objet et l'esprit initial de la Convention.

16. REGLEMENT DES LITIGES - DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE

La Convention est régie et interprétée conformément à la loi française.

En cas de litige ou de difficultés survenant entre les Parties pour l'interprétation ou l'exécution de la Convention et/ou de ses suites, les Parties devront s'efforcer de rechercher toutes solutions amiables pour le règlement dudit litige et ce, dans le délai de deux mois à compter de la survenance dudit litige ou desdites difficultés.

À cet effet et avant toute action contentieuse, les Parties décident qu'il sera fait appel au conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes afin d'arbitrer leur litige.

Tout différend survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la Convention et non réglé amiablement sera soumis au Tribunal judiciaire de LILLE METROPOLE.

17. SIGNATURE ELECTRONIQUE

Signé par voie électronique par les signataires sur la présente page de signature conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://jesignexpert.com/> ainsi que le reconnaissent et l'acceptent les signataires.

Les signatures électroniques apposées sur la Convention respectent les exigences du règlement eIDAS (Règlement UE n° 910/2014) garantissant leur validité juridique.

Fait à LAMBERSART,

Le [__/__/2026].

En un (1) exemplaire.

Nom	signature
Docteur Laure BONIFACE	
Madame Julie LECAT au nom et pour le compte de la société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT »	